第三章 刑法的效力

第一节 刑法的空间效力

【考点 1：刑法效力的概念】

（1）刑法的效力即刑法的适用范围，包括空间效力和时间效力；

（2）空间效力指刑法在什么地方和对什么人具有效力。

【考点 2：刑法空间效力的五项原则】

（1）属地原则：以犯罪发生地为标准，凡在本国领域内犯罪适用本国刑法；

（2）属人原则：以犯罪人国籍为标准，凡本国人犯罪适用本国刑法；

（3）保护原则：以保护本国利益为标准，凡侵害本国国家或公民利益的犯罪适用本国刑法；

（4）普遍管辖原则：基于严重国际罪行对案件具有刑事管辖权；

（5）折中原则：以属地原则为基础，以其他原则为补充。

〈注意〉各单一原则都有缺陷，现代多数国家采用折中原则；

〈对比〉普遍管辖分为有限的（需行为人在本国出现）和绝对的（无需任何连接因素）两种；

〈案例〉《联合国海洋法公约》规定各国对海盗犯罪享有绝对普遍管辖权。

bilibili 考研你终极 制作

【考点 3：我国刑法属地管辖权（第 6 条）】

（1）凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定外，都适用本法；

（2）在中华人民共和国船舶或航空器内犯罪的，也适用本法；

（3）犯罪的行为或结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是领域内犯罪。

〈注意〉领域包括领陆、领水、领陆和领水的底土以及领空；

〈易错点〉使领馆并非派遣国领土延伸，我国不承认使领馆属于派遣国领土；

〈对比〉犯罪地确定采用遍在地说，行为地或结果地均可认定为犯罪地。

【考点 4：法律特别规定的四种情况】

（1）享有外交特权与豁免权的外国人通过外交途径解决；

（2）香港、澳门特别行政区和台湾地区的特殊情况；

（3）民族自治地方可制定变通或补充规定；

（4）特别刑法的特别规定按特别法优于一般法原则适用。

【考点 5：我国刑法属人管辖权（第 7 条）】

（1）中华人民共和国公民在领域外犯本法规定之罪的，适用本法；

（2）但按本法规定最高刑为 3 年以下有期徒刑的，可以不予追究；

（3）国家工作人员和军人在领域外犯本法规定之罪的，一律适用本法。

〈注意〉国家工作人员和军人身份特殊，承担更高守法义务，无例外适用；

〈提示〉普通公民可不予追究的条件是法定最高刑 3 年以下有期徒刑。

【考点 6：我国刑法保护管辖权（第 8 条）】

（1）外国人在领域外对我国国家或公民犯罪，按本法规定最低刑为 3 年以上有期徒刑的，可以适用本法；

（2）但按犯罪地法律不受处罚的除外。

〈注意〉适用条件：侵害我国利益且构成犯罪、法定最低刑 3 年以上、犯罪地法律也构成犯罪；

〈易错点〉注意区分属人管辖"最高刑 3 年以下"与保护管辖"最低刑 3 年以上"；

〈提示〉实现保护管辖权受客观条件限制，犯罪人需在我国境内被拘捕。

【考点 7：我国刑法普遍管辖权（第 9 条）】

（1）必须是中华人民共和国缔结或参加的国际条约规定的罪行；

（2）必须在中华人民共和国所承担的条约义务范围内；

（3）遵照"或引渡或起诉"原则，对犯罪行为人进行刑事管辖。

〈案例〉包括战争犯罪、危害人类生存尊严犯罪、危害国际交往秩序犯罪、危害国际生活秩序犯罪等；

〈注意〉我国采用有限普遍管辖权，原则上需犯罪行为人进入我国领域；

〈拓展〉我国加入国际条约时可能对某些条文声明保留，不履行保留条文规定的义务。

【考点 8：管辖冲突问题】

（1）事实冲突：《刑法》第 10 条规定，在领域外犯罪经外国审判的，仍可依本法追究，但已受刑罚处罚的可以免除或减轻处罚；

（2）法律冲突：当属地等原则与普遍管辖原则冲突时，优先适用属地原则。

〈注意〉"经过外国审判"包括无罪判决和有罪判决，包括给予处罚和免予处罚的判决；

〈提示〉我国保留独立刑事审判权，不受外国审判效力约束，可根据需要决定是否追究。

第二节 刑法的时间效力

【考点 1：刑法的生效时间】

（1）自公布之日起生效：1997 年《刑法》实施前的所有单行刑法及前 7 次修正案均采用此方式；

（2）公布后过一段时间才生效：适用于条文众多、内容复杂的刑事法律；

〈案例〉：1979 年《刑法》1979 年 7 月 6 日公布，1980 年 1 月 1 日生效；1997 年《刑法》1997 年 3 月 14 日公布，1997 年 10 月 1 日生效；

〈注意〉：复杂法律若自公布日生效，会影响司法人员理解和公民学习，影响执行效果；

考研你终成 制作

【考点 2：刑法的失效时间】

（1）明示废止：以立法方式明确宣布旧法失效；

（2）默示废止：旧法与新法相抵触或被新法取代时自然废止；

〈案例〉：1997 年《刑法》第 452 条明确废止 15 项单行刑法；《海关法》等非刑事法律中的附属刑法条款随 1997 年《刑法》实施而自然废止；

【考点 3：刑法溯及力的四种原则】

（1）从旧原则：新法不具溯及力，一律适用行为时法律；

（2）从新原则：新法具溯及力，一律适用新法律；

（3）从旧兼从轻原则：原则适用旧法，新法对被告人有利时适用新法；

（4）从新兼从轻原则：原则适用新法，旧法对被告人有利时适用旧法；

〈注意〉：现代各国多采用从旧兼从轻原则；从新原则违反罪刑法定原则，绝对从旧原则与保障人权宗旨冲突；

【考点 4：我国刑法溯及力的具体规定】

（1）行为时法律不认为是犯罪，新法认为是犯罪的，适用行为时法律；

（2）行为时法律认为是犯罪，新法也认为是犯罪且在追诉期内的，适用行为时法律，但新法处刑较轻时适用新法；

（3）行为时法律认为是犯罪，新法不认为是犯罪的，适用新法；

（4）新法生效前已作出的生效判决，继续有效；

〈引述〉：《刑法》第 12 条："中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的…但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法"；

〈注意〉：法定刑较轻指法定最高刑较轻；最高刑相同时指法定最低刑较轻；从旧兼从轻原则不适用于已生效判决；

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 5：立法解释和司法解释的溯及力】

（1）有权解释原则上具有溯及力，应延及其所解释规范的全部施行时间；

（2）解释变更时适用从旧兼从轻原则：行为时已有解释的依照行为时解释，但新解释对被告人有利的适用新解释；

〈引述〉：《时间效力规定》第 2 条："对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释…依照司法解释的规定办理"；

〈注意〉：有权解释实质是对刑法条文的阐释而非修改，其精神旨意本就蕴含于刑法条文中；